

K.br.44/2013

U IME CRNE GORE

Viši sud u Podgorici, kao prvostepeni krivični, u vijeću sastavljenom od sudije Vesne Pean, kao predsjednika vijeća i sudija Ranke Vuković i Dragoja Jovića, kao članova vijeća, uz učešće Bojane Raković, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv optuženih Lj..R., kojeg brani adv. Slavomir Božović iz Nikšića i Ć.. F., kojeg brani adv. Dragan Mitrić iz Nikšića, zbog krivičnog djela ubistvo u pokušaju iz čl.143. u vezi čl.20 i čl. 23 stav 2 Krivičnog zakonika, odlučujući po optužnici VDT-a Podgorica Kt.br. 133/12 od 01.04.2013. godine, nakon održanog glavnog i javnog pretresa dana 03.12.2014.godine u prisustvu zastupnika optužbe-zamjenika VDT-a Podgorica Miloša Šoškića, optuženih i njihovih branilaca, nakon tajnog vijećanja i glasanja, donio je i javno objavio, dana 11.12.2014. godine,

P R E S U D U

Optuženi:

1. LJ.. R., JMBG .., od oca .. i majke .., rođene .., rođen .., sa prebivalištem u, državljanin Crne Gore, nezaposlen, oženjen, otac dvoje djece, pismen, završio srednju ekonomsku školu, lošeg imovnog stanja, osuđivan presudom Osnovnog suda u Nikšiću K.br.133/01 od 23.02.2002. godine zbog krivičnog djela iz čl. 144 st.1 KZ RCG na kaznu zatvora od 60 dana; presudom Višeg suda u Podgorici K.br. 80/2001 zbog krivičnog djela iz čl. 147 stav 1 KZ RCG na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 6 mjeseci; presudom Višeg suda u Podgorici Ki.br. 8/98 od 18.12.2002. godine zbog krivičnog djela iz čl. 146 stav 1 KZ RCG na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine; presudom Osnovnog suda u Nikšiću K.br.217/02 od 15.03.2003. godine zbog krivičnog djela iz čl. 190 stav 1 KZ RCG na kaznu zatvora u trajanju od 45 dana; presudom Osnovnog suda u Nikšiću K.br.93/03 od 01.05.2003. godine zbog krivičnog djela iz čl. 145 stav 1 KZ RCG na kaznu zatvora u trajanju od 1

godine; presudom Osnovnog suda u Nikšiću K.br.162/03 od 12.06.2003. godine zbog krivičnog djela iz čl.144 st.1 KZ RCG na kaznu zatvora u trajanju od 3 mjeseca; presudom Osnovnog suda u Nikšiću K.br.195/2002 od 21.03.2006. godine zbog krivičnog djela iz čl. 145 stav 1 KZ RCG na kaznu zatvora u trajanju od 5 mjeseci; presudom Višeg suda u Podgorici Kv.br.428/03 od 10.10.2003. godine zbog krivičnog djela iz čl. 147 stav 1 i čl. 146 stav 1 KZ RCG na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine u 5 mjeseci; presudom Osnovnog suda u Nikšiću K.br.363/01 od 04.11.2004. godine zbog krivičnog djela iz čl. 145 stav 1 i čl. 149 stav 1 KZ RCG na kaznu zatvora u trajanju od 14 mjeseci; presudom Višeg suda u Podgorici Kž.br. 881/03 od 01.12.2004. godine zbog krivičnog djela iz čl.144 stav 1 KZ RCG na kaznu zatvora u trajanju od 3 mjeseca; presudom Osnovnog suda u Nikšiću K.br.92/2002 od 12.01.2006. godine zbog krivičnog djela iz čl.144 stav 1 KZ RCG na kaznu zatvora u trajanju od 60 dana; presudom Višeg suda u Podgorici Kv.br. 172/05 od 02.03.2006. godine zbog krivičnog djela iz čl. 145 stav 1 KZ RCG u produženom trajanju, čl. 145 stav 1, čl. 147 stav 1, čl. 146 stav 1, čl. 145 stav 1 i čl. 144 stav 1 KZ RCG na kaznu zatvora u trajanju od 4 godine i 11 mjeseci; presudom Višeg suda u Podgorici K.br.31/2007 od 15.05.2008. godine zbog krivičnog djela iz čl. 245 stav 1 KZ SRJ na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine; presudom Osnovnog suda u Nikšiću K.br. 3/09 od 26.03.2009. godine zbog krivičnog djela iz čl. 240 stav 1 tačka 2 u vezi čl. 20 KZ na kaznu zatvora u trajanju od 8 mjeseci; presudom Osnovnog suda u Nikšiću K.br.886/08 od 20.03.2009. godine zbog krivičnog djela iz čl. 240 stav 1 tačka u vezi čl. 49 KZ na kaznu zatvora u trajanju od 7 mjeseci; presudom Osnovnog suda u Danilovgradu K.br.74/06 od 05.09.2011. godine zbog krivičnog djela iz čl. 151 stav 1 u vezi čl. 23 stav 2 KZ na kaznu zatvora u trajanju od 7 mjeseci.

2. Č.... JMBG ..., od oca .. i majke ..., rođene .. rođen ... godine u .., sa prebivalištem u .., državljanin Crne Gore, nezaposlen, razveden, pismen, završio srednju mašinsku školu, lošeg imovnog stanja, otac jednog maloljetnog djeteta, osuđivan presudom Osnovnog suda u Nikšiću K.br. 81/03 od 29.09. 2003. godine zbog krivičnog djela iz čl. 149 stav 1 KZ RCG na kaznu zatvora u trajanju od 30 dana; presudom Osnovnog suda u Nikšiću K.br. 218/04 od 15.11.2004. godine zbog krivičnog djela iz čl. 246 stav 1 KZ RCG na kaznu zatvora u trajanju od 30 dana; presudom Osnovnog suda u Nikšiću K.br. 246/04 od 02.02.2006. godine zbog krivičnog djela iz čl. 256 stav 1 KZ CG na novčanu kaznu u iznosu od 600,00 eura; presudom Osnovnog suda u Nikšiću Kv.br. 37/06 od 10.06.2006. godine zamjena novčane kazne zatvorom u trajanju od 15 dana; presudom Osnovnog suda u Nikšiću K.br. 273/06 od 12.05.2006. godine zbog krivičnog djela iz čl. 246 stav 1 KZ CG na kaznu zatvora u trajanju od 30 dana; presudom Osnovnog suda u Nikšiću K.br. 474/06 od 17.10. 2006. godine zbog krivičnog djela iz čl. 246 stav 1 KZ RCG na kaznu zatvora u trajanju od 60 dana; presudom Osnovnog suda u Nikšiću Kv.br. 399/06 od 13.11.2006. godine zbog krivičnog djela iz čl. 240 stav 1 tačka 1 u vezi čl. 20 i čl. 240 stav 1 i čl. 246 stav 1 KZ RCG na kaznu zatvora u trajanju od 10 mjeseci; presudom Osnovnog suda u Nikšiću K.br. 709/05 od 05.07.2006. godine zbog krivičnog djela iz čl. 240 stav 1 tačka 1 u vezi čl. 20 KZ na kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci; presudom Osnovnog suda u Nikšiću K.br. 622/06 od 31.12.2007. godine zbog krivičnog djela iz čl. 246 stav 1 KZ RCG na kaznu zatvora u trajanju od 60 dana; presudom Osnovnog suda u Kotoru K.br.394/07 od 19.03.2009. godine zbog krivičnog djela iz čl. 239 stav 1 u vezi čl. 49 KZ na kaznu zatvora u trajanju od 2 mjeseca; presudom Osnovnog suda u Baru K.br.431/07 od 21.10.2008. godine zbog krivičnog djela iz čl. 239 stav 1 u vezi čl. 49 KZ na kaznu zatvora u trajanju od 60 dana; presudom Osnovnog suda u Nikšiću K.br.89/08 od 14.08.2008. godine zbog krivičnog djela iz čl. 239 stav 1 KZ na kaznu zatvora u trajanju od 5 mjeseci; presudom Osnovnog suda u Nikšiću K.br.546/08 od 08.12.2008. godine zbog krivičnog djela iz čl. 246 stav 1 u vezi čl. 49 KZ na kaznu zatvora u trajanju od 60 dana; presudom Osnovnog suda u Nikšiću K.br.551/07 od 16.04.2009. godine zbog krivičnog djela iz čl. 246 stav 1 u vezi stava 2, u vezi čl. 49 KZ na kaznu zatvora u trajanju od 4 mjeseca; presudom Osnovnog suda u Nikšiću K.br.747/08 od 06.02.2009. godine zbog krivičnog djela iz čl. 239 u vezi čl. 49 KZ na kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci; presudom Osnovnog suda u Nikšiću K.br. 831/08 od 11.02.2009. godine zbog krivičnog djela iz čl. 239 stav 1 KZ na kaznu zatvora u trajanju od 3 mjeseca; presudom Osnovnog suda u Nikšiću K.br. 642/08 od 08.12.2008. godine zbog krivičnog djela iz čl. 239 KZ na kaznu zatvora u trajanju od 3 mjeseca; presudom Osnovnog suda u Nikšiću

K.br. 666/08 od 05.08.2009. godine zbog krivičnog djela iz čl. 244 stav 1 u vezi čl. 49 KZ na kaznu zatvora u trajanju od 3 mjeseca; presudom Osnovnog suda u Nikšiću K.br. 871/08 od 02.04.2009. godine zbog krivičnog djela iz čl. 246 stav 1 KZ na kaznu zatvora u trajanju od 60 dana; presudom Osnovnog suda u Nikšiću K.br. 169/07 od 25.10.2008. godine zbog krivičnog djela iz čl. 240 stav 1 tačka 1 KZ na kaznu zatvora u trajanju od 7 mjeseci; presudom Osnovnog suda u Nikšiću K.br. 447/08 zbog krivičnog djela iz čl. 246 stav 2 u vezi stava 1 u vezi čl. 49 KZ na kaznu zatvora u trajanju od 3 mjeseca; presudom Osnovnog suda u Nikšiću K.br. 762/08 od 03.03.2009. godine zbog krivičnog djela iz čl. 246 stav 1 u vezi stava 2 KZ na kaznu zatvora u trajanju od 85 dana; presudom Osnovnog suda u Nikšiću K.br. 513/05 od 25.09.2005. godine zbog krivičnog djela iz čl. 240 stav 1 KZ na kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci; presudom Osnovnog suda u Nikšiću K.br. 329/09 od 12.03.2010. godine zbog krivičnog djela iz čl. 239 stav 1 KZ RCG na kaznu zatvora u trajanju od 5 mjeseci; presudom Osnovnog suda u Nikšiću Kv.br. 213/09 od 29.01.2010. godine zbog krivičnog djela iz čl. 244 stav 1 u vezi čl. 49 KZ i čl. 239 stav 1 u vezi čl. 49 KZ i čl. 239 stav 1 u vezi čl. 49 KZ na kaznu zatvora u trajanju od 3 godine i 3 mjeseca; presudom Osnovnog suda u Podgorici K.br. 09/958 od 13.10.2010. godine zbog krivičnog djela iz čl. 244 stav 3 u vezi stava 1 u vezi čl. 20 KZ na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine; presudom Osnovnog suda u Podgorici K.br. 10/1047 od 03.06.2011. godine zbog krivičnog djela iz čl. 244 stav 3 u vezi stava 1 u vezi čl. 20 KZ na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine; presudom Osnovnog suda u Podgorici K.br. 29/11 od 28.09.2011. godine zbog krivičnog djela iz čl. 242 stav 1 u vezi čl. 20 i 23 KZ na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine.

K r i v i s u

Što su :

Dana 10.11.2012. godine, oko 14,35 časova u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija - KPD Podgorica, na " F " odjeljenju, na hodniku odjeljenja, po prethodnom dogovoru, sa umišljajem pokušali da liše života oštećenog M.. I., na način što su sačekali oštećenog M.. na hodniku dok se vraćao iz kupatila, kojom prilikom su mu obojica prišli i fizički napali, tako što je okrivljeni Lj.. zamahnuo prema oštećenom improvizovanim oštrim predmetom – šilom, i ubo ga u predjelu stomaka, te ga istim šilom ogrebao u predjelu desne nadlaktice, od čega je oštećeni pao na pod, a okrivljeni Č.. neutvrđenim sredstvom, podobnim da tijelo teško povrijedi ili zdravlje teško naruši, koji je prethodno uvukao u čarapu, četiri puta pokušao da udari po glavi i tijelu oštećenog, dok ga je okrivljeni Lj.. udario još dva put nogama u predjelu tijela, a sve do trenutka kada su ih službenici ZIKS-a spriječili u daljem napadu i dovršenju krivičnog djela, iako su bili svjesni da ga na taj način mogu lišiti života, pa su to i htjeli, kojom prilikom su oštećenom M.. nanijeli lake tjelesne povrede u vidu ubodne rane lijevog pupčanog predjela i oguljotinu desne nadlaktice,

- čime su izvršili krivično djelo ubistvo u pokušaju iz čl.143 u vezi čl.20 i čl. 23 stav 2 Krivičnog zakonika.

Pa sud optužene Lj.. R.. i Č.. P.. primjenom citiranih zakonskih odredbi i odredbi čl. 2, 4, 5, 14 stav 2, 15, 32, 33, 36, 42, 45, 46 Krivičnog zakonika, te čl. 374 Zakonika o krivičnom postupku CG

NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD PO 3 (TRI) GODINE, koju će izdržati po pravosnažnosti presude.

Na osnovu čl. 67 u vezi čl. 69 KZ prema optuženom Lješković Radošu se izriče

MJERA BEZBJEDNOSTI

Obavezno psihijatrijsko liječenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi koje će se izvršavati u Specijalnoj bolnici za psihijatriju Dobrota – Kotor, a koju će sud obustaviti kada utvrdi da je prestala potreba za liječenjem i čuvanjem učinioca u zdravstvenoj ustanovi, i vrijeme provedeno u zdravstvenoj ustanovi uračunava se u vrijeme trajanje izrečene kazne.

Na osnovu čl. 75 Krivičnog zakonika, prema optuženom Lj.. R.. izriče se:

MJERA BEZBJEDNOSTI

Oduzimanja predmeta i to improvizovanog metalnog šila kao predmeta izvršenja krivičnog djela.

Dužni su optuženi da solidarno na ime troškova krivičnog postupka plate novčani iznos od 1.204,50 eura, a koji troškovi se odnose na troškove vještaka i vještačenja, dok je optuženi Ć.. P..dužan da na ime troškova branioca po službenoj dužnosti Tripković Pavla uplati i novčani iznos od 317, 50 eura, a sve u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudne naplate, a u korist Budžeta Crne Gore, dok će se o ostalim troškovima odlučiti posebnim rješenjem.

O b r a z l o Ź e n j e

Optužnicom Višeg državnog tužioca u Podgorici Kt.br. 133/12 od 01.04.2013. godine stavljeno je na teret optuženima Lj.. R.. i Ć.. P.. da su kao saizvršioци izvršili krivično djelo ubistvo u pokušaju iz čl.143 u vezi čl.20 i čl. 23 stav 2 Krivičnog zakonika, pri kojoj optužnici je njen zastupnik ostao do kraja glavnog pretresa smatrajući da je provedenim dokaznim postupkom nesumnjivo utvrđeno da su učinili krivično djelo stavljeno im na teret i predlažući da sud okrivljene oglasi krivim i osudi po zakonu.

Optuženi Lj.. R.. u prethodnom postupku nije iznosio odbranu navodeći da nije zdravstveno sposoban, dok je u navodima svoje odbrane na glavnom pretresu naveo da zapravo ne poriče da je napravio to što je navedeno oštećenom M.. I.., ali je istakao da se tog događaja ne sjeća, jer je tada bio u veoma lošem psihičkom stanju, čuo je neke glasove, bio je u strahu, te je nakon tog događaja i upućen u Psihijatrijsku bolnicu u Dobroti. Naveo je da se od psihičke bolesti liječi od 2008 godine i tada je takođe bio liječen u Dobroti, a od tada je više puta išao na liječenje u istu bolnicu. Dodao je da je nakon ovog događaja imao još jedan slučaj u kojem je napao drugog zatvorenika i za to krivično djelo je već osuđen, i dobio je mjeru psihijatrijskog liječenja u bolnici, a presudu je izrekao Osnovni sud u Danilovgradu, kao i da je i danas pod terapijom, koju uzima redovno. Posebno je odgovorio da se ne sjeća da je te prilike imao u rukama improvizovano šilo, niti se mogao sjetiti bilo kakvog predmeta, niti detalja o izgledu tog sredstva, ukoliko ga je koristio te prilike. Nije se mogao sjetiti ni da li je tu bio baš Ć.. F..., odnosno bilo je prisutno zatvorenika, ali nije znao ko su oni.

Branilac optuženog Lj.. R.. je u završnoj riječi naveo da slijedeći odbranu optuženog i dovodeći je u vezu sa provedenim dokazima, posebno nalazom i mišljenjem Komisije vještaka, predložio je da sud izrekne mjeru obaveznog liječenja u psihijatrijskoj ustanovi, kako stoji u predlogu Komisije vještaka. U završnoj riječi optuženi Lj.. je prihvatio završnu riječ svog branioca i nije imao ništa posebno da doda.

Optuženi Ć.. P.. se, kako u prethodnom postupku, tako i na glavnom pretresu, izjasnio da neće iznositi odbranu, niti odgovarati na pitanja zastupnika tužbe, branilaca i suda.

Branilac optuženog Ć.. P.. je u završnoj riječi istakao da dokazi provedeni tokom postupka ne ukazuju na činjenično stanje kako je to zastupnik optužbe predstavio u optužnici, a koje činjenično stanje je očigledno zasnovano na iskazu oštećenog M..I.., iako su kao dokazi provedeni i video zapisi predmetnog događaja, smatrajući da proizilazi da optuženi kritične prilike nisu pokušali sa umišljajem da oštećenog liše života, već da se u njihovim radnjama stiču svi bitni elementi krivičnog djela iz čl.152 st.2 u vezi st.1 KZ-a, pa je u konačnom predložio da sud shodno čl. 373 tač.2 ZKP-a optuženog Ć.. P.. oslobodi od optužbe. Optuženi Ć.. je prihvatio završnu riječ svog branioca, i dodao da on i Lj.. nijesu učinili krivično djelo koje im je stavljeno na teret, odnosno nijesu htjeli da liše života M.., a tačno je da je šilo, koje je imao Lj.., bilo zamotano i virilo svega 1cm iz njegove ruke, tako da smatra da su učinili drugo krivično djelo, nanošenje tjelesnih povreda, i za to prihvata krivicu.

Sud je u dokaznom postupku na glavnom pretresu proveo sledeće dokaze: neposredno saslušao u svojstvu svjedoka Ć..Ž.., B.. Ž.. i V.. D.., a na saglasan predlog stranaka pročitao je iskaz oštećenog M.. I.., dat na zapisnik pred VDT Podgorica od 18.12.2012. godine i na zapisnik o glavnom pretresu od 12.02.2014. godine, te

pročitao zapisnik o uviđaju Uprave policije PJ Podgorica Ispostava Danilovgrad Ku.br.133/12 od 27.11.2012. godine, službenu zabilješku Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija – KPD Podgorica od 14.11.2012. godine, pročitao službenu zabilješku Uprave policije Ispostava Danilovgrad 21-03 broj 240/12-6443 od 14.11.2012. godine, pročitao izvještaj ljekara specijaliste JZU Klinički centar Crne Gore – Urgentni centar broj protokola 21667, pročitao nalaz komisije vještaka od 03.03.2014. godine, koji se odnosi na vještačenje optuženih Lj.. R.. i Ć.. F..i neposredno saslušao predstavnika komisije vještaka neuropsihijatra dr Stanka Milića na glavnom pretresu od 02.04.2014. godine, pročitao nalaz i mišljenje sudskog vještaka prof dr Šoć Miodraga Ktr.br. 957/12 od 16.11.2012. godine, dopunu nalaza i mišljenja vještaka prof. Dr Šoć Miodraga Kt.br 133/12 od 25.02.2013. godine, zapisnik o saslušanju sudskog vještaka prof.dr Šoć Miodraga Kt.br. 133/12 od 01.03.2013. godine i neposredno saslušao istog na glavnom pretresu od 14.05.2014. godine, pročitao nalaz i mišljenje sudskog vještaka prof.dr Čukić Dragane Kti.br. 123/12 od 21.03.2013. godine i istu neposredno saslušao na glavnom pretresu od 14.05.2014. godine, izvršio uvid u DVD nadzornih kamera ZIKS-a sačinjen dana 10.11.2012. godine, izvršio uvid u fotodokumentaciju UP Ispostava Danilovgrad br. 21-03-240/12-494 od 10.11.2012. godine, i izvršio se neposredni uvid u predmetno šilo koje se nalazi u spisima predmeta i pročitao izvod iz kaznene evidencije UP PJ Nikšić br. 2741 od 24.12.2012. godine na ime optuženih.

Saslušan u svojstvu svjedoka, oštećeni M.. I.. je naveo da nakon što se vratio sa treninga, pošao je u kupatilo da se okupa. Izlaskom iz kupatila, krećući se hodnikom u pravcu svoje sobe vidio je u blizini Ć.. i Lj.., ali je potpuno opušteno i normalno nastavio kretanje, ništa ne predosjećajući. Tom prilikom na njemu je bio donji dio trenerke, papuče na nogama, sa peškirom preko leđa i ništa drugo od odjevnih predmeta nije imao na sebi u gornjem dijelu, osim tog peškira. Prilazeći sobi, misli da je čak njih dvojicu prošao, u tom momentu, Lj.. mu je zadao udarac nekim improvizovanim šilom u predjelu stomaka. Taj udarac mu je zadao, koliko se mogao sjetiti, sa strane, odnosno dok se nalazio sa njegove desne strane. Kako je imao na sebi papuče, srećom se okliznuo i pao tako da ga je Lj.. sa ovim šilom samo djelimično zahvatio u stomak, te da nije pao, nanio bi mu težu povredu, bio je ubijeden da bi mu to šilo zabio do kraja u stomak. Kada je pao, tada su uslijedili napadi Ć.., tako što ga je pokušao udariti u glavu staklenom bocom od higijenskog parfema (stika) koji je stavio u čarapu, a on je instinktivno i spretno eskivirao taj udarac i čuo je kada je ta boca od parfema pukla o pod i razbila se. Naveo je da je ruke stavio iznad glave da bi se zaštitio dok je ležao dolje na podu, a da je Ć.. nastavio da ga udara šakama i nogama po grudima i tijelu, a nakon toga Lj.. je opet onim istim šilom pokušao da ga ubode u predjelu glave i vrata, a kako je on rukama podignutim iznad glave zaštitio glavu i vrat, to ga je tim šilom zakačio po desnom mišiću, odnosno bicepsu desne ruke kojom prilikom mu je nanio ogrebotinu. Zvao je u pomoć cimera D.., jer je vidio da ne može da se odbrani, pokušavao je da ustane ali nije mogao, jer kada on krene da se ustane, optuženi mu zadaju udarce nogama i on zbog toga nije mogao da ustane, a i imao je klizave papuče jer se vraćao ispod tuša. U tom trenutku pojavili su se i službenici ZIKS-a i samo brza njihova intervencija spasila ga je da ga ne ubiju. Tada su službenici ZIKS-a izveli optužene iz hodnika, a on je ostao na mjesto događaja i uspio da se dignu na noge. Naveo je da sa Lj.. i Ć.. nikad nije imao loše odnose, čak naprotiv imali su korektne odnose. Dodao je da smatra da je njih neko nagovorio da ga napadnu, da su narkomani i ubjedjen je da su i tada bili ušmrkani. Od strane službenika ZIKS-a bio je sproveden u KC CG, gdje su mu ukazali pomoć. Nije se pridružio krivičnom gonjenju, niti postavljao imovinskopravni zahtjev.

Na glavnom pretresu ostao je pri ranije datom iskazu s tim što je dodao da je on zapravo kasnije čuo da je Ć.. imao stik u čarapi i da ga je sa tim stikom htio udariti, ali ga kritičnom prilikom ni jednom nije udario, te da je čitav događaj trajao veoma kratko, par sekundi, jer su se odmah umiješali i stražari.

Saslušan u svojstvu svjedoka Ć. Ž. je naveo da radi kao namještenik u ZIKS-u, da je kritične prilike bio na poslu, da je sjedio u kancelariji i vidio kako se oštećeni M.. vraća prema svojoj sobi, a odmah potom je čuo neku gužvu i vidio je da je M..napadnut. Vidio je da su Lj.. i Ć.. napali M.. prepoznao ih je i odmah je potrčao, uhvatio Ć.. da bi ga odmakao od M... Sve skupa je to trajalo 10-20 sekundi. Nakon kritičnog događaja zaključali su ostale osuđenike, a Ć.. i Lj.. su odveli kod šefa da daju izjavu. Oštećenog M.. su zatvorili u njegovu sobu, a nije tada vidio da je isti povrijeđen.

Saslušan u svojstvu svjedoka B.. Ž. je naveo da se kritičnom prilikom nalazio u svojoj kancelariji sa još jednim ili dvojicom kolega, a ta kancelarija je nekih 2-3 metra od mjesta događaja, te je zapravo čuo neku gužvu i odmah su on i kolege istrčali da ih razdvoje, tako da čitav taj događaj nije trajao 5-6 sekundi. Kada su prišli vidio je Lj.. i Ć.. kao i M..koji je bio u nekom čučućem položaju, a u blizini je bio i osuđenik V..D... Nakon ovog događaja pregledao je video snimak sa nadzorne kamere i sačinio službenu zabilješku povodom ovog događanja.

Svjedok V.. D.. je u svom iskazu naveo da mu je poznato da je M.. bio zaključan u samicu jedan izvjestan period, dok su ostali imali mogućnost da borave u dnevnom boravku, jer su im sobe bile otključane, a kada je M.. pušten iz samice, potpuno se promijenio, htio je da se za sve pita, a ne zna zašto su mu baš smetali Lj.. i Ć.., jer je njih i fizički i psihički maltretirao, nisu mogli ni iz sobe da izađu od njega. Vidio je kako se M.. ponižavajuće ophodio, naročito prema Ć.., a čak i ispred službenika ZIKS-a. Što se tiče konkretnog slučaja naveo je da se sa tuširanja vraćao prema svojoj sobi i ušao u nju, a M..je išao iza njega nekih 10 m, kada je začuo da je zakukao i zazvao njega, zbog čega je odmah izašao iz sobe. Kada je izašao iz sobe vidio je M.. gdje leži, Lj.. je bio dalje od njega nekih 2 m, a sa desne strane je bio Ć... Skočio je na Ć.., i zna da su pali na pod, a utoliko su stigli službenici ZIKS-a. Dodao je da je i sam imao probleme sa M.., dok je bio na služenju kazne zatvora. Posebno je odgovorio da tada na licu mjesta nije vidio da su Lj.. ili Ć.. imali nešto u rukama, niti da M..ima neku povredu.

Iz službene zabilješke Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija – KPD Podgorica od 14.11.2012. godine proizilazi da je ista sačinjena u prostorijama "F" paviljona povodom pronalaska bodeža koji je korišćen u tuči osuđenih lica dana 10.11.2012. godine i to Lj.. R.. i Ć..P.. sa jedne i M.. I.. sa druge strane, kada je osuđeno lice Lj.. R.. koristio improvizovani bodež sa kojim je nanio tjelesne povrede osuđenom M.. I... Bodež je napravljen od žice sa džogera koji su osuđena lica koristila za čišćenje sobe. Dužina bodeža je oko 15 cm koji je na jednom kraju bio savijen u obliku ručke koja je bila umotana u parče krpe. Odmah nakon tuče izvršili su pretres sobe i u kanti za smeće koja se nalazila u WC-u sobe broj 2, pronašli su bodež koji je osuđeni Lj..R.. koristio u tuči. Prilikom vršenja uviđaja bodež je predat tehničaru za uviđaj Ispostave Danilovgrad.

Iz službene zabilješke Uprave policije Ispostava Danilovgrad 21-03 broj 240/12-6443 od 14.11.2012. godine proizilazi da je ista sačinjena dana 14.11.2012. godine u službenim prostorijama EKP Ispostave Danilovgrad, a u vezi povređivanja osuđenika I.. M.. u prostorija ZIKS-a Spuž. Izvršenim uviđajem na licu mjesta konstatovano je da je dana 10.11.2012. godine oko 13,20 časova u prostorijama " F" odjeljenja, u dijelu za izdržavanje kazne, napadnut osuđenik I.. M..i to od strane osuđenika R.. Lj.. i P.. Ć..na način što su imenovani presreli M..na hodniku ovog odjeljenja pri povratku iz kupatila, i tom prilikom istog napali bez povoda, da bi u jednom momentu osuđenik Lj.. R..iz džepa izvukao oštri predmet (šilo koje je napravljeno od metalne žice) i

istim zadao udarac M.. u predjelu trbuha, da bi ga potom bacili na pod hodnika i zatvorenim pesnicama nastavili da udaraju nanoseći mu tom prilikom lake tjelesne povrede u vidu rasjekotina na trbuhu i desnoj ruci, što je konstatovano od strane ljekara UB KC CG u Podgorici. Službenicima EKP Ispostave Danilovgrad službenici obezbjeđenja navedenog odjeljenja su predali improvizovani metalni predmet – šilo, kojim je osuđenik Lj.. R.. nanio povrede M.. I.., a koji su isti prethodno izuzeli iz kante za odpatke koja se nalazi u sanitarnoj prostoriji sobe broj 2, u kojoj je Lj.. odbacio navedeni predmet nakon izvršenog napada, i koji se nalazio u službenim prostorijama koje koriste službenici obezbjeđenja ovog odjeljenja. Naprijed navedeno proizilazi i iz zapisnika o uviđaju Uprave policije PJ Podgorica Ispostava Danilovgrad Ku.br.133/12 od 27.11.2012. godine koji je izvršen 10.11.2012.godine u 15,30 h, a u kojem je još konstatovano da lice mjesta predstavlja zajednički hodnik "F" odjeljenja ZIKS-a, koje je zatvorenog tipa, a koji hodnik osudjenici nesmetano koriste tokom čitavog dana..

Iz izvještaja ljekara specijaliste JZU Klinički centar Crne Gore – Urgentni centar broj protokola 21667 proizilazi da je M.. I.. pregledan dana 10.11.2012. godine u 15,52 časova, da je primljen zbog bolova u desnom ramenu, lijevoj preponi, ubodne rane u predjelu lijevog hemiabdomena. Nakon pregleda ljekar je postavio dijagnozu na latinskom jeziku i dao terapiju.

Iz nalaza i mišljenja sudskog vještaka prof dr Šoć Miodraga Ktr.br. 957/12 od 16.11.2012. godine, proizilazi da je M.. I.. u predmetnom događaju zadobio sledeće povrede: ubodnu ranu lijevog pupčanog predjela i oguljotinu desne nadlaktice. Navedene povrede posledica su najmanje dvostrukog dejstva šiljka zamahnutog mehaničkog oruđa (moguće i opisana žica), na odgovarajuće predjele tijela. Navedene povrede pojedinačno i u svom zbiru predstavljaju laku tjelesnu povredu. Vještak je naveo da nije moguće tačno opredijeliti položaj M..I.. i osobe koja nanosi povrede, u vrijeme njihovog nanošenja opisanom predmetnom-metalnom žicom. Naime, osoba je mogla biti sa prednje strane tijela, licem u lice, ali i prići sa leđa M.. i zadati udarce. Intezitet sile koja nanosi oguljotinu je laki, a intezitet sile koja proizvodi ubodnu ranu je jaki. Opisanom metalnom žicom može se nanijeti osobito teška tjelesna povreda. Skoro se može isključiti mogućnost proboja u unutrašnjost grudne i trbušne duplje, te posljedično oštećenje pripadajućih organa, ali sasvim je izvjesno da opisanim predmetom može biti uništen važan dio tijela ili važan organ (npr.oko), pa se time proizvesti unakaženost, a i život oštećenog je mogao biti u direktnoj opasnosti. U dopuni nalaza i mišljenja istog vještaka od 25.02.2013. godine je navedeno da život M.. I.. nije bio ni u direktnoj, niti u apstraktnoj opasnosti, u vrijeme odigravanja predmetnog događaja.

Medjutim, na zapisniku pred VDT-om dana 01.03.2013. godine, vještak je nakon uvida u spise predmeta VDT Podgorica, svog nalaza i mišljenja i dopune istog naveo da se ne može isključiti mogućnost da je predmetom koji je upotrijebljen u izvršenju djela, u vidu metalne savijene i dijelom bijelim flasterom umotane (kao ručka) sive, čvrste žice, prečnika oko 3mm, gdje je jedan kraj tup, a drugi lako zaoštren, bilo moguće izvršiti proboj istog u unutrašnjost grudne duplje, odnosno ne može se isključiti mogućnost posljedičnog oštećenja dijela pluća, odnosno posljedičnog nakupljanja vazduha i/ili krvi u odgovarajuću polovinu grudne duplje, što je sve moglo direktno ugroziti život oštećenog M..I..

Na glavnom pretresu održanom dana 14.05.2014. godine, vještak je posebno odgovorio da se prethodno upoznao i sa ekspertizom koleginice dr. Čukić, te da i on i ona misle da je šiljatim dijelom predloženog predmeta-savijene žice, bilo moguće prodrijeti unutar trbušne duplje, ali do toga nije došlo, te su se i jedno i drugo izjasnili da se radi i pojedinačno i u zbiru o lakim tjelesnim povredama, te da stoga smatra da izmedju

njihovih nalaza nema razlike. Takođe je naveo da ne znaju kako je savijena predmetna žica držana u ruci i ne znaju da li je zašiljeni vrh virio mimo šake jedan ili više cm, ali je ovakva vrsta predmetnog orudja podobna da se sa istim može zadati udarac čiji bi vrh imao mogućnost da udje u trbušnu duplju, a to da je vrh predmetnog orudja mogao ući u trbušnu duplju može zavisiti od više elemenata: jačine inteziteta zamahnutog udarca, ugla pod kojim vrh orudja ulazi u trbušnu duplju, debljine potkožnog mekog tkiva, moguće debljine odjeće preko kože, dužine same žice koja prodire u trbušnu duplju. U koliko ovi elementi nisu ispunjeni onda je mogućnost da se ovakvim elementom prodire u trbušnu duplju sve manje. S obzirom na izgled predmeta, koji predstavlja savijenu žicu sa improvizovanom drškom, koji se nalazi u spisima predmeta, vještak je bio mišljenja da je sa istim bilo teško prodrijeti u trbušnu duplju.

Iz nalaza i mišljenja sudskog vještaka prof.dr Čukić Dragane Kti.br. 123/12 od 21.03.2013. godine proizilazi da je M.. I.. u predmetnom događaju zadobio sledeće povrede: ubodnu ranu u predjelu pupka sa lijeve strane trbuha; oguljotinu u predjelu desne nadlaktice, promjera 10x1cm; nagnječenje u predjelu desnog ramena. Navedene povrede u vrijeme nanošenja pojedinačno i zbirno kvalifikuju se kao laka tjelena povreda. Navedene povrede nastale su dvokratnim djelovanjem šiljka mehaničkog oruđa, najvjerovatnije predmetnom šicom, na predio trbuha i desne nadlaktice, te jednokratnim djelovanjem tupinom mehaničkog oruđa (pesnica, stopalo) u predio desnog ramena. U konkretnom slučaju, povrede u predjelu trbuha i desne nadlaktice, nanese predmetnim “ improvizovanim šilom “ – ni konkretno ni apstraktno nisu ugrožavale život M.. I... Međutim, “improvizovano šilo“, kojim su nanese povrede u predjelu trbuha i desne nadlaktice, jeste sredstvo podobno da tijelo teško povrijedi i da ugrozi život povrijeđenog, jer se istim sigurno mogu nanijeti povrede koje apstraktno i konkretno ugrožavaju život (ubod u trbuh sa prodorom u trbušnu duplju; ubod u grudni koš sa prodorom u grudnu duplju i povredom pluća; povreda arterije ruke, noge) kao i da uništi važan organ (ubod u oko npr.). U konkretnom slučaju nije došlo do apstraktno niti do konkretne ugroženosti života M.. I.. zbog, moguće, slabije sile prilikom udarca, izbjegavanja djelovanja sile od strane oštećenog, nepodobne lokalizacije nanošenja povreda i sl.

Na glavnom pretresu održanom dana 14.05.2014. godine, vještak je navela da je prethodno upoznata sa vještačenjima prof.dr Šoća, prisustvovala je i njegovom izjašnjenju na glavnom pretresu i po njenom mišljenju njihovi nalazi su u cjelosti saglasni. Posebno je odgovorila da predmetno mehaničko orudje jeste podobno za nanošenje teške tjelesne povrede, ili naročito teške povrede, pa samim tim i prodorom u trbuh. U konkretnom slučaju, u medicinskoj dokumentaciji naveden je samo otvor ubodne rane, a ne i smjer njenog kanala i zbog toga se ne može pouzdano zaključiti da li je sila djelovala upravno ili horizontalno, ali je vrh predmetne žice prodro u meko tkivo prednjeg trbušnog zida, pa je kanal ove ubodne rane u mekom tkivu možda imao tangencijalni smjer, jer na koži nije bilo oguljotine, kao na desnoj nadlaktici, koja bi ukazivala na okružnu vrhom predmetne žice. S druge strane oguljotina u predjelu desne nadlaktice promjera 10x1 cm nastala je upravo vrhom navedenog predmeta, odnosno u skladu sa okolnostima događaja sa predmetnim improvizovanim šilom. Takođe je smatrala da bi udarci po glavi "staklenim stikom stavljeni u čarapu" najvjerovatnije ostavili povrede na nekosmatim djelovima u vidu krvnog podliva, oguljotine, nagnječine, eventualno rane razderine u koliko se radio o npr. čeonom predjelu, većoj težini stika i jakom zamahu, a u koliko bi udarci bili u kosmatom dijelu glave moguće je da se povrede ne bi mogle vidjeti tokom pregleda. Posebno je objasnila da je u medicinskoj dokumentaciji na ime M.. I.., na latinskom jeziku navedena povreda nagnječena u predjelu desnog ramena, da je pacijentu radjeno rentgenološko snimanje desnog ramena gdje nisu ustanovljeni prelomi, ali se isti žalio na bol u predjelu desnog ramena, koji elementi su uticali da navede postojanje i ove povrede. Kako ljekar koji je pregledao M.. nije opisao nagnječinu u predjelu desnog ramena,

a ista predstavlja spreg oguljotine i krvnog podliva, to je u konkretnom slučaju prihvatila mišljenje kolege dr Šoća da povrede u vidu nagnječine u predjelu desnog ramena nije bilo.

Iz nalaza Komisije vještaka od 03.03.2014. godine, koji se odnosi na psihijatrijsko vještačenje optuženih Lj.. R.. i Ć.. P.. proizilazi da je Lj.. R.. osoba ispod prosječnih intelektualnih sposobnosti, ispoljava simptome nespecifikovane psihoze. Primarno se radi o emocionalno nestabilnom poremećaju ličnosti sa epizodičnim psihotičnim vladanjem koji se prema pravnoj terminologiji svrstava u drugi teži duševni poremećaj. Krivično djelo je psihopatološki motivisano nesistematizovanim sumanutim idejama i slušnim halucinacijama koje nemaju direktan uticaj na izvršenje krivičnog djela. Iz medicinske dokumentacije je proizilazilo da je Lj.. R.. u Psihijatrijskoj bolnici u Kotoru prvi put liječen od 14.08. do 07.11.2008.godine, kada je naveo da je prethodno dva puta liječen i na psihijatrijskom odjeljenju Bolnice u Nikšiću, u Psihijatrijskoj bolnici u Kotoru je liječen i od 15.08. do 24.08.2012.godine, kao i od 10.05. do 26.06.2013.godine, kao i na hiruškoj klinici KC Podgorica, od 03.08. do 05.08.2011.godine, zbog pokušaja samoubistva, te posjeduje i druge izvještaje ljekara specijalista, kao i zdravstveni karton u ambulanti KPD Spuž. Vještaci su potom utvrdili da su sposobnost shvatanja značaja djela, kao i mogućnost upravljanja svojim postupcima, u vrijeme izvršenja krivičnog djela, kod okrivljenog bili bitno smanjeni. Mišljenja su da postoji ozbiljna društvena opasnost od ponavljanja krivičnog djela ukoliko se okrivljeni ne bi liječio. Iz tog razloga smatraju da ima indikacija za primjenu mjere bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja u psihijatrijskoj ustanovi ili penalnoj ustanovi kod nadležnog psihijatra, a shodno stavu suda. Što se tiče Ć.. P.., riječ je osobi ispod prosječnih intelektualnih sposobnosti, ne ispoljava simptome trajnog duševnog oboljenja. Prisutne su karakterološke promjene sa simptomima emocionalno nestabilnog poremećaja ličnosti koja se prema pravnoj terminologiji svrstava u drugi teži duševni poremećaj. Od medicinske dokumentacije posjeduje zdravstveni karton ambulate KPD Spuž, gdje je prvi put bio na pregledu kod psihijatra 23.02.2011. godine, kao i u pratnji policije Ziks-a na pregledu kod psihijatra u KC Podgorica dana 15.04.2013.godine. Pod pretpostavkom da je učinio krivično djelo koje mu je stavljeno na teret vještaci su bili mišljenja da su sposobnost shvatanja značaja djela, kao i mogućnost upravljanja svojim postupcima, u vrijeme izvršenja krivičnog djela, kod okrivljenog bili smanjeni, ali ne bitno. Mišljenja su da postoji ozbiljna društvena opasnost od ponavljanja krivičnog djela ukoliko se okrivljeni ne bi liječio zbog emocionalno nestabilnog poremećaja ličnosti sa povremenim agresivnim ponašanjem, te upotrebom psihoaktivnih supstanci. Iz toga razloga smatraju da ima indikacija za primjenu mjera bezbjednosti psihijatrijskog liječenja u penalnoj ustanovi kod nadležnog psihijatra ili drugoj zdravstvenoj ustanovi, a shodno stavu suda. Predstavnik komisije vještaka neuropsihijatar prof. dr Stanko Milić je dodao da je liječenje optuženog Lj.. već provedeno u psihijatrijskoj bolnici Dobrota Kotor u postdeliktnom periodu tokom 2012 i 2013 godine i nakon liječenja došlo je do stabilizacije psihičkih problema. Inače je dodao da se kod okrivljenog Lj.. zahtijeva stalna kontrola i liječenje od strane psihijatra.

Navedenim nalazima i mišljenjima sud je poklonio punu vjeru jer su isti jasni, objektivni i stručni, saglasni pravilima nauke i struke.

Uvidom u DVD nadzornih kamera ZIKS-a (kamere 2 i kamere 5) od dana 10.11.2012. godine vidjelo se da se u 2:37:27 h (nije bilo sporno da se radilo o poslijepodnevnim satima), otvaraju vrata sobe iz koje prvo izlazi Ć.. P.. i staje naspram vrata, na drugu stranu hodnika, dok na vratima te sobe ostaje Lj.. R... U 2:37:31 nailazi oštećeni M.. idući hodnikom, te kada se nalazi tačno izmedju njih dvojice, Lj.. ga prvo napada rukama, s tim što se ne vidi da li ima nešto u ruci (na kameri 2 zbog daljine i rešetki koje se nalaze izmedju hodnika, te odsjaja svjetla, a na kameri 5 zbog ugla snimanja), nakon čega se M.. savio, a potom i pada na pod, Lj.. ga

jednom udara nogom, dok Ć.. tada jednom zamahuje desnom rukom u kojoj se vidi da nešto ima, odnosno to liči na čarapu u kojoj se nalazi neki teži predmet, jer prilikom zamahivanja, čarapa se poprilično rasteže, očigledno zbog težine predmeta koji se nalazi u njoj, a potom se vidi da zamahuje još tri puta, a Lj.. u međjuvremenu M.., koji je na podu, udara nogom još dva puta. U toliko u 2:37:37 h dolaze službenici Ziks-a i sprečavaju dalji napad, uvode Lj.. i Ć.. u različite sobe, dok M..ostaje sjedeći na podu hodnika. Kasnije kada se ustao vidi se da se M.. povremeno drži za stomak i da pokazuje i povredu na nadlaktici. Optuženi i njihovi branioci nisu imali dodatnih izjašnjenja ni prigovora, nakon odgledanog DVD-a.

Uvidom u fotodokumentaciju UP Ispostava Danilovgrad br. 21-03-240/12-494 od 10.11.2012. godine utvrđuje se opšti izgled hodnika " F " odjeljenja u kojem su nanesene povrede oštećenom M.. I.., kao i bliži izgled sobe i korpe za odpatke u kojoj je pronađen ručno pravljeni metalni predmet. Takodje je sud izvršio uvid u predmet, koji se nalazi u spisima predmeta, a predstavlja čvrstu žicu sive boje, na jednom kraju savijenu i zamotanu prvo nekom pvc kesom, a potom oblijepljenu bijelom flaster trakom (napravljeno kao drška), dok je drugi kraj žice savijen.

Iz izvoda iz kaznene evidencije UP PJ Nikšić od 24.12.2012. godine na ime optuženih proizilazi da su ranije osuđivani i to Lj.. R.., više puta zbog krivičnih djela protiv imovine i jednom zbog krivičnog djela teške tjelesne povrede, a Ć..P.. je takodje više puta osuđivan zbog krivičnih djela protiv imovine.

Cijeneći naprijed provedene dokaze, kako pojedinačno tako i u njihovoj međusobnoj vezi, te navode optužbe i odbrane, ovaj sud je našao da su optuženi kao saizvršioци izvršili krivično djelo ubistvo u pokušaju iz čl. 143 u vezi čl. 20 i 23 Krivičnog zakonika, u vrijeme, mjesto i na način bliže opisan izrekom presude, s tim što je sud precizirao vrijeme izvršenja krivičnog djela, imajući u vidu vrijeme prikazano na DVD snimku nadzorne kamere, pa je navedeno kao vrijeme izvršenja djela "oko 14,35 časova", umjesto "oko 14,50 časova", jer je u to vrijeme kritični događaj bio završen, a precizirano je i ime Zavoda u kojem se kritični događaj dogodio, te je umjesto riječi "izdržavanje" navedena riječ "izvršenje", te iza riječi "sankcija", dodato i "-KPD Podgorica", pa je tako preciziran tačan naziv i mjesto ZIKS-a, u kojem se događaj dogodio. Takodje je u činjeničnom opisu sud izvršio preciziranje radnji izvršenja djela odnosno isti upodobio kritičnom događaju, imajući u vidu provedene dokaze posebno odgledani DVD snimak nadzorne kamere, precizirajući radnje optuženih Lj.. i Ć.. u izvršenju predmetnog krivičnog djela, što nije uticalo na pravnu kvalifikaciju.

Dakle, u postupku je nesporno utvrđeno da su optuženi Lj.. i Ć.. dana 10.11.2012. godine, oko 14,35 časova u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija - KPD Podgorica, na " F " odjeljenju, na hodniku odjeljenja, po prethodnom dogovoru, sa umišljajem pokušali da liše života oštećenog M.. I.., na način što su sačekali oštećenog M.. na hodniku dok se vraćao iz kupatila, kojom prilikom su mu obojica prišli i fizički napali, tako što je okrivljeni Lj.. zamahnuo prema oštećenom improvizovanim oštrim predmetom – šilom, i ubo ga u predjelu stomaka, te ga istim šilom ogrebao u predjelu desne nadlaktice, od čega je oštećeni pao na pod, a okrivljeni Ć.. neutvrđenim sredstvom, podobnim da tijelo teško povrijedi ili zdravlje teško naruši, koji je prethodno uvukao u čarapu, četiri puta pokušao da udari po glavi i tijelu oštećenog, dok ga je okrivljeni Lj.. udario još dva put nogama u predjelu tijela, a sve do trenutka kada su ih službenici ZIKS-a spriječili u daljem napadu i dovršenju krivičnog djela, iako su bili svjesni da ga na taj način mogu lišiti života, pa su to i htjeli,

kojom prilikom su oštećenom Mi.. nanijeli lake tjelesne povrede u vidu ubodne rane lijevog pupčanog predjela i oguljotinu desne nadlaktice.

Utvrđeno činjenično stanje nesporno je proizilazilo iz provedenih dokaza i to prvenstveno iz iskaza oštećenog M.. I.. koji je sudu potvrdio da je prolazio hodnikom, te naišao na Lj.. i Ć.., za koje misli da ih je čak bio i prošao, koji ga tada napadaju i to mu je Lj.. nekim improvizovanim šilom zadao udarac u predjelu stomaka i to dok mu se nalazio sa desne strane, a potvrdio je da ga je Lj.. sa tim istim šilom zakačio i po bicepsu desne ruke i nanio mu ogrebotinu, kao i da ga je optuženi Ć.., kada je pao, pokušao udariti staklenom bocom od higijenskog parfema-stika, koji je stavio u čarapu, međutim nije ga udario, jer je eskivirao udarac, a čuo je da je ta boca pukla o pod i razbila se. Na glavnom pretresu je posebno objasnio da je on naknadno čuo da je u toj čarapi bio stakleni stik, dakle, da ga nije vidio. Oštećeni je tvrdio da ga je zapravo samo brza intervencija službenika Ziks-a spasila, jer kada je dobio prvi udarac improvizovanim šilom u stomak, od strane optuženog Lj.., okliznuo se, pa ga je šilo samo djelimično zahvatilo, jer da bi u suprotnom, Lj.. mu to šilo do kraja zabio u stomak. Bitni navodi oštećenog potvrdjeni su i uvidom u snimak DVD-a sa nadzorne kamere iz kojeg se sud uvjerio da se oštećeni kretao hodnikom, da je na sebi imao donji dio trenerke, papuče na nogama, te je bio bez majice, a samo je imao peškir prebačen preko ramena, kada je napadnut prvo od strane Lj.., te se vidi da ga ovaj udara rukom, s tim što se na kamerama ne vidi da li ima nešto u ruci, nakon toga se vidi da se oštećeni M.. prvo savio, a potom i pao na pod, nakon čega ga udara i nogom, a u tom momentu se vidi i da Ć.. zamahuje desnom rukom, u kojoj se nalazi čarapa, a u toj čarapi neki očigledno teži predmet, jer se prilikom zamahivanja čarape (ukupno četiri puta) vidi da se ona isteže, a ne vidi se da li je uspio da udari oštećenog M..(međutim u tom pravcu sud je prihvatio iskaz oštećenog koji je potvrdio da je tačno da nije udaren ni jednom), kao i da ga Lj.. udara još dva put nogom. Na snimcima se jasno ne vidi kada je oštećeni M.. zadobio povrede sa ovim improvizovanim šilom, koje je Lj.. imao u ruci, ni ubodnu ranu u predjelu trbuha, ni ogrebotinu u predjelu desne nadlaktice, a koje su nesporno konstatovane medicinskom dokumentacijom, te nalazima i mišljenjem vještaka medicinske struke iz kojih je proizilazilo da su te povrede nastale dvostrukim dejstvom zamahnutog šiljka. Inače, nije sporno da je čitav napad trajao veoma kratko vrijeme, 5-6 sekundi, a spriječen je upravo brzom reakcijom službenika Ziks-a. Saslušani svjedoci Ć.. Ž.. i B.. Ž.., službenici ZIKS-a, su potvrdili da čim su čuli gužvu, prišli su da razdvoje Lj.. i Ć.., koji su predhodno napali oštećenog M.., dok je svjedok V.. D.. potvrdio da kada je izašao iz sobe vidio je ošt.M..gdje leži, Lj.. je tada bio od Mi..na nekih 2m, a sa desne strane da mu se nalazio Ć.., a u toliko su stigli i službenici ZIKS-a. Ovaj svjedok je takodje tvrdio da mu je poznato da je oštećeni M.. fizički i psihički maltretirao optužene Lj.. i Ć.., da nisu mogli ni iz sobe da izadju od njega, da je vidio kako se M.. ponižavajuće ophodio, naročito prema Ć.., čak i ispred službenika Ziks-a.

Sa iskazom oštećenog i svjedoka u saglasnosti su i ostali provedeni materijalni dokazi i to: zapisnik o uviđaju Uprave policije PJ Podgorica Ispostava Danilovgrad Ku.br.133/12 od 27.11.2012. godine, službena zabilješka Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija – KPD Podgorica od 14.11.2012. godine, službena zabilješka Uprave policije Ispostava Danilovgrad 21-03 broj 240/12-6443 od 14.11.2012. godine, te fotodokumentacije UP Ispostava Danilovgrad od 10.11.2012.godine, iz kojih je sud utvrdio mjesto izvršenja djela učesnike kritičnog događaja, te bliži izgled mjesta događaja, kao i mjesta gdje je pronadjen predmet korišćen u izvršenju krivičnog djela.

Vrstu, težinu i mehanizam nastanka tjelesnih povreda kod ošt. M.. I..Sud je utvrdio iz stručnog i objektivnog nalaza i mišljenja vještaka medicinske struke i prof. dr Dragane Čukić i prof. dr Šoć Miodraga i njihovih

usaglašenih stavova na glavnom pretresu, iz kojih se sud uvjerio da je oštećeni M.. u ovom događaju zadobio ubodnu ranu lijevog pupčanog predjela i oguljotinu desne nadlaktice, koje povrede su posljedica dvokratnog djelovanja šiljka zamahnutog mehaničkog orudja (moguće i najvjerovatnije predmetnom žicom), na predio trbuha i desne nadlaktice. Oba vještaka su bila saglasna da je šiljatim dijelom improvizovanog predmeta, koji je upotrebljen u izvršenju krivičnog djela bilo moguće prodrijeti unutar trbušne duplje, ali da to toga nije došlo. Takodje su vještaci naveli da je predmetno sredstvo moglo nanijeti povrede koje apstraktno i konkretno ugrožavaju život kao što je ubod u trbuh sa prodorom u trbušnu duplju; ubod u grudni koš sa prodorom u grudnu duplju i povredom pluća, odnosno posljedničnog nakupljanja vazduha i/ili krvi, povredu arterije ruke, noge, što je sve moglo direktno ugroziti život oštećenog. Medjutim, vještaci su objašnjavali da bi došlo do prodora trbušne duplje to zavisi od jačine inteziteta zamahnutog udarca, ugla pod kojim vrh ulazi u trbušnu duplju eventualno izbjegavanje djelovanja sile od strane oštećenog, debljine potkožnog mekog tkiva, debljine odjeće preko kože (što ovdje nije mogao biti slučaj, jer oštećeni nije bio obučen u gornjem dijelu tijela), dužine same žice. Vještak prof. dr Šoć se posebno izjasnio da intezitet sile koja nanosi oguljotinu je lak, a intezitet sile koja proizvodi ubodnu ranu je jak, dok je vještak prof. dr Čukić objasnila da je u medicinskoj dokumentaciji za oštećenog naveden samo otvor ubodne rane, a ne i smjer njenog kanala i zbog toga se ne može pouzdano zaključiti da li je sila djelovala upravno ili horizontalno, ali je vrh predmetne žice prodro u meko tkivo prednjeg trbušnog zida. Takodje je vještak prof. dr Šoć naveo da bi, s obzirom na izgled predmeta, koji predstavlja savijenu žicu sa improvizovanom drškom, sa istim bilo teško prodrijeti u trbušnu duplju, ali je naveo i da se ne zna kako je savijena predmetna žica držana u ruci i da se ne zna da li je zašiljeni vrh virio mimo šake 1 ili više cm. Kako su vještaci medicinske struke na glavnom pretresu u bitnom usaglasili svoje nalaze i mišljenje i našli da je predmetnim šiljatim dijelom savijene žice, kojom su oštećenom nanijete navedene i opisane povrede, a radilo se o lakim tjelesnim povredama, bilo moguće prodrijeti unutar trbušne duplje, pa je tako život oštećenog mogao biti u direktnoj opasnosti. Inače, usmena izjašnjenja ovih vještaka, te njihove pisane nalaze i mišljenja, sud je prihvatio, i iste cijenio kao jasne i objektivne, zasnovane na pravilima struke i nauke. Sud je tako zaključio da nesporno proizilazi da je predmetno improvizovano šilo, koje je koristio optuženi Lj.. prilikom napada na oštećenog i nanio mu opisane povrede, sredstvo podobno da se oštećeni liši života.

Inače, u svojoj odbrani na glavnom pretresu Lj.. R.. je istakao da se kritičnog događaja ne sjeća, jer je tada bio u lošem psihičkom stanju, i da zapravo ne poriče da je napravio to što je navedeno oštećenom M.. I.., ali se nije sjećao da je te prilike u rukama imao improvizovano šilo niti kakav drugi predmet, niti detalja o izgledu tog sredstva, niti da li je tu bio i optuženi Č... S druge strane optuženi Č.. se i u prethodnom postupku i na glavnom pretresu branio ćutanjem, a tek u završnoj riječi je posebno dodao da on i Lj..nisu imali umišljaj da M.. liše života, i tada je potvrdio da je Lj.. imao šilo, koje je bilo zamotano i navodno virilo svega 1cm iz njegove ruke. Ovi navodi optuženog Č.. sud nije mogao prihvatiti, jer je to očigledno smišljeno kako bi ublažio svoju krivicu. Sud nije mogao prihvatiti stav njegove odbrane da se radilo o nekom drugom krivičnom djelu (lake tjelesne povrede iz čl.152 st.2 u vezi st.1 KZ), jer se, nakon neposrednog uvida u improvizovano šilo koje je optuženi Lj..koristio kritične prilike, sud mogao uvjeriti da se radilo o napravljenom orudju od veoma čvrste žice (u službenoj zabilješci sačinjenoj od strane Ziks-a- KPD Podgorica je proizilazilo da ista potiče od džogera, koji su osudjena lica koristila za čišćenje sobe), koja je na jednom kraju bila savijena i oblijepljena flasterom (napravljen kao drška), dok je i drugi dio žice bio savijen, a koje je bilo podobno da se oštećeni liši života, jer je moglo da se istim prodre u trbušnu duplju. I na fotoelaboratu sa mjesta pronalaska, vidi se da je žica savijena, medjutim, nije se moglo pouzdano utvrditi kolika je bila dužina te žice odnosno da li je ona virila samo jedan cm ili više, u vrijeme korišćenja improvizovanog šila od strane Lj.., kao i da li je eventualno nakon korišćenja naknadno savijena i bačena u kantu, gdje je pronađena, ali je nesporno da je došlo do uboda oštećenog u trbuh, kao vitalni dio tijela.

Iz provedenih dokaza sud se uvjerio da su optuženi Lj. i Ć. imali prethodni dogovor kada će, gdje i kako napasti oštećenog M., zbog čega su ga i sačekali kada je prolazio hodnikom, sa već pripremljenim sredstvima za napad i to je optuženi Lj. imao improvizovano šilo, sredstvo koje je bilo podobno da oštećenog liši života, dok je optuženi Ć... u čarapu stavio neutvrđeno sredstvo podobno da tijelo teško povrijedi ili zdravlje teško naruši. Sud nije prihvatio stav optužbe da je optuženi Ć.. u čarapu stavio staklenu bočicu parfema-stika, jer na to provedeni dokazi nisu sa sigurnošću ukazivali, obzirom da ta čarapa sa stikom nije pronadjena, nakon kritičnog događaja, a oštećeni M..je sudu objasnio da je on naknadno čuo da se radilo o staklenom stiku, što znači da ga nije vidio, mada je naveo da je čuo da se to što je bilo u čarapi slomilo. Da se nije moglo raditi o staklenom stiku, sud nije mogao biti uvjeren i iz razloga što osudjena lica u svojim ličnim stvarima ne smiju da posjeduju predmet, a pogotovo stakleni, koji bi mogao da posluži da se istim nanesu povrede sebi ili drugom, zbog čega je iz činjeničnog opisa izostavljeno da je optuženi Ć.. napao oštećenog M.. sa staklenim stikom kojeg je uvukao u čarapu, ali se zato radilo o nekom drugom (neutvrđenom) sredstvu koje je bilo podobno da tijelo teško povrijedi ili zdravlje teško naruši. Dakle, sud je uvjeren da je optuženi Ć.. u čarapu stavio neki drugi predmet veće težine, obzirom da se na snimku kamere broj 5 vidi da se, prilikom zamahivanja radi udaranja, čarapa isteže i to prilično, tako da je nesporno da se radilo o nekom sredstvu koje je bilo podobno da tijelo teško povrijedi ili zdravlje teško naruši. Za sud je nesumnjivo utvrđeno da je kod optuženih postojala svijest i volja da zajednički izvrše ovo krivično djelo odnosno da liše života oštećenog M., pogotovo cijeneći i navode svjedoka V.. koji je tvrdio da je oštećeni M.. psihički i fizički maltretirao optužene Lj.. i Ć., naročito Ć., pa se u tome ogleda i motiv optuženih, koji su imali prilikom napada na oštećenog. Činjenica je da je optuženi Ć.. preduzimao radnje koje su omogućavale i doprinosile izvršenju krivičnog djela od strane optuženog Lj., pogotovo što je on znao da Lj.. u rukama ima improvizovani oštri predmet, koji je koristio u napadu na oštećenog, što ukazuje da je optuženi Ć.. htio ovo djelo kao zajedničko, pa prema tome i kao svoje, tako da njegove preduzete radnje čine prirodnu i logičnu cjelinu sa radnjama koje je preduzeo optuženi Lj., a sve u namjeri lišenja života oštećenog.

Imajući u vidu naprijed navedeno sud je utvrdio da su se u radnjama optuženih ostvarila, kako objektivna, tako i subjektivna obilježja krivičnog djela ubistvo u pokušaju iz čl. 143 u vezi čl. 20 i čl.23 Krivičnog zakonika. Cijeneći psihički odnos učinilaca prema izvršenom krivičnom djelu sud je utvrdio da su isti postupali sa direktnim umišljajem, jer su bili svjesni i htjeli da optuženi Lj.. ubadanjem oštrim šilom u predjelu vitalnog dijela tijela (u trbuh pored pupka), oštećenog liše života. Iz okolnosti konkretnog slučaja nesumnjivo proizilazi da se izostanak te posledice ne može pripisati volji i htjenju optuženih, već sticaju drugih okolnosti, prije svega blagovremenoj reakciji službenika Ziks-a, koji su ih spriječili u daljem napadu i dovršenju krivičnog djela, kao i reakcijom oštećenog, koji je tvrdio da se prilikom uboda u stomak od strane Lj.. okliznuo, a da je udarce Ć.. eskivirao, što ukazuje na to da su optuženi bili svjesni svih elemenata bića predmetnog krivičnog djela i htjeli su njegovo izvršenje.

Pri ocjeni stanja svijesti optuženog Lj., u vrijeme izvršenja krivičnog djela, sud je imao u vidu nalaz i mišljenje Komisije vještaka o izvršenom sudsko psihijatrijskom vještačenju optuženog, koji su utvrdili da je sposobnost shvatanja značaja djela i upravljanja svojim postupcima, kod optuženog Lj., bili bitno smanjeni. Takodje su vještaci bili mišljenja da postoji obziljna društvena opasnost od ponavljanja krivičnog djela ukoliko se okrivljeni ne bi liječio, navodeći da je optuženi i ranije liječen u psihijatrijskoj bolnici u Dobroti, da je nakon liječenja došlo do stabilizacije psihičkih problema koje optuženi ima, navodeći da kod optuženog Lj.. zahtijeva stalna kontrola i liječenje od strane psihijatra. Zbog navedenog smatrali su da ima indikacija za primjenu mjere bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja u psihijatrijskoj ustanovi ili penalnoj ustanovi kod nadležnog psihijatra. Imajući to u vidu sud je mišljenje vještaka prihvatio i odlučio da optuženom Lj.. R., pored izrečene kazne zatvora, shodno čl.67 u vezi čl.69 KZ-a izrekne mjeru bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi, koja će se izvršavati u Specijalnoj bolnici

za psihijatriju Dobrota-Kotor, koju će sud obustaviti kada utvrdi da je prestala potreba za liječenjem i čuvanjem učinioca u zdravstvenoj ustanovi, i vrijeme provedeno u zdravstvenoj ustanovi uračunava se u vrijeme trajanja izrečene kazne.

U odnosu na optuženog Č.. vještaci su utvrdili da, je sposobnost shvatanja značaja djela, kao i mogućnost upravljanja svojim postupcima u vrijeme izvršenja krivičnog djela bili smanjeni, ali ne bitno, navodeći da kod njega postoji ozbiljna društvena opasnost od ponavljanja krivičnog djela ukoliko se ne bi liječio zbog emocionalno nestabilnog poremećaja ličnosti sa povremenim agresivnim ponašanjem te upotrebom psihoaktivnih supstanci, smatrajući da ima indikacija za primjenu mjere bezbjednosti psihijatrijskog liječenja u penalnoj ustanovi kod nadležnog psihijatra ili drugoj zdravstvenoj ustanovi. Međutim sud se u odnosu na ovog optuženog nije odlučio na izricanje mjere bezbjednosti, iz razloga što je iz nalaza proizlazilo da optuženi Č.. ranije nije bio liječen u nekoj zdravstvenoj ustanovi, već posjeduje samo medicinsku dokumentaciju odnosno zdravstveni karton u KPD-Spuž, te je bio dva puta na ljekarskom pregledu kod psihijatra dok je izdržavao ranije kazne zatvora, pa je sud bio mišljenja da će i za vrijeme trajanja izdržavanja izrečene kazne, po pravosnažnosti, optuženi imati mogućnost da se sam obrati nadležnom psihijatru u Ziks-u, radi eventualne terapije zbog zdravstvenih problema.

Prilikom izbora vrste i visine krivične sankcije, sud je cijenio sve okolnosti iz čl. 42. Krivičnog zakonika koje su od uticaja da kazna bude manja ili veća, pa je od olakšavajućih okolnosti na strani optuženog Lj.. cijenio njegove lične i porodične prilike, da je otac dvoje mal. djece, lošeg imovnog stanja, nezaposlen, činjenicu da se oštećeni nije pridružio krivičnom gonjenju niti postavio imovinskopравни zahtjev, da je djelo ostalo u pokušaju, a da se za pokušaj krivičnog djela shodno čl. 20 st.3 KZ-a učinilac može blaže kazniti, te naročito da su sposobnosti shvatanja značaja djela i sposobnost upravljanja postupcima kod optuženog u vrijeme izvršenja krivičnog djela bile bitno smanjene, usled čega zakon propisuje mogućnost blažeg kažnjavanja, shodno čl.14 st.2 KZ-a, dok je na strani otežavajućih okolnosti cijenio njegovu raniju višestruku osuđivanost, jednom i zbog krivičnog djela protiv života i tijela (teške tjelesne povrede), a što je sud utvrdio iz izvoda iz kaznene evidencije na ime optuženog. Takodje su na strani optuženog Č.. kao olakšavajuće okolnosti cijenjene da je lošeg materijalnog stanja, nezaposlen, razveden, otac jednog mal. djeteta, takodje činjenicu da se oštećeni nije pridružio krivičnom gonjenju niti postavio imovinskopравни zahtjev, da je u vrijeme izvršenja djela bio smanjeno uračunljiv, ali ne bitno, i da je djelo ostalo u pokušaju, a da se za pokušaj krivičnog djela shodno čl. 20 st.3 KZ-a učinilac može blaže kazniti, dok je na strani otežavajućih okolnosti cijenio njegovu raniju višestruku osuđivanost, a što je sud utvrdio iz izvoda iz kaznene evidencije na ime optuženog. Cijeneći utvrdjene olakšavajuće okolnosti na strani optuženih kao naročito olakšavajuće, sud nalazi da će se u konkretnom slučaju i sa ublaženom kaznom postići svrha kažnjavanja, pa je primjenom odredaba iz čl.45. i 46. Krivičnog zakonika, optužene osudio na kaznu zatvora u trajanju od po 3 (tri) godine, sa uvjerenjem da je odmjerena kazna zatvora neophodna i dovoljna za ostvarenje svrhe kažnjavanja, kako sa gledišta generalne, tako i sa gledišta specijalne prevencije, te da će uticati na optužene da ubuduće ne vrši krivična djela, čime će u potpunosti biti ostvarena svrha kažnjavanja iz čl.32.Krivičnog zakonika, a u okviru opšte svrhe izricanja krivičnih sankcija iz čl.4.st.2. Krivičnog zakonika.

Na osnovu čl.75. Krivičnog zakonika sud je prema optuženom Lj.. R.. izrekao mjeru bezbjednosti oduzimanja predmeta i to improvizovanog metalnog šila kao predmeta izvršenja krivičnog djela, sa ciljem da se otklone stanja i uslovi koji mogu biti od uticaja da učinilac ubuduće opet vrši krivična djela.

Sud je shodno čl. 226 i 229 ZKP-a obavezao optužene da solidarno na ime troškova krivičnog postupka plate novčani iznos od 1.204,50 eura, a koji troškovi se odnose na troškove angažovanih vještaka i vještačenja, dok je optuženi Č.. P. dužan da na ime troškova branioca po službenoj dužnosti Tripković Pavla uplati i novčani iznos od 317, 50 eura, a sve u roku do 15 dana po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudne naplate, a u korist Budžeta Crne Gore, dok će o ostalim troškovima odlučiti posebnim rješenjem.

Na osnovu svega naprijed navedenog, a u smislu citiranih zakonskih odredbi, odlučeno je kao u izreci presude.

VIŠI SUD U PODGORICI

Dana 11.12.2014.godine

ZAPISNIČAR, PREDSJEDNIK VIJEĆA -SUDIJA,

Bojana Raković Vesna Pean

DN-a:

-VDT Podgorica

-optuženima

-braniocima

-a/a

Postupljeno dana _____2015 godine

